

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Viñedos Cuervo S.L. y Distribuciones Lerma S.A.

N.º de referencia: CDL-2004-07-SAL / Ref. interna Lerma: SAL-CUERVO-04

Notaría / Organismo: Bufete Herrero & Asociados — Salamanca (por cuenta de Distribuciones Lerma S.A.)

Fecha: 12 de julio de 2004

PARTES CONTRATANTES

PROVEEDOR: Viñedos Cuervo S.L., con CIF B-37.198.742, representada en este acto por su socio mayoritario y administrador único, D. Alonso Cuervo Medina, DNI 07.432.198-K.

DISTRIBUIDOR: Distribuciones Lerma S.A., con CIF A-28.441.892, con domicilio social en C/ Méndez Álvaro 45, Madrid, representada por su Consejero Delegado, D. Carlos Lerma García, DNI 51.234.789-G.

CLÁUSULA 1.ª — OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la distribución exclusiva en el territorio nacional español de todos los vinos producidos y embotellados bajo la marca 'Viñedos Cuervo', incluyendo las denominaciones Cuervo Negro Reserva, Gran Cuervo Crianza, Cuervo Roble y cualquier nueva referencia que se incorpore durante la vigencia del contrato.

CLÁUSULA 2.ª — EXCLUSIVIDAD

El Proveedor se compromete a no distribuir, vender ni ceder a ningún otro distribuidor, agente o intermediario las referencias objeto de este contrato dentro del territorio nacional durante la vigencia del mismo. Las ventas directas al consumidor final en la tienda de la propia finca quedan expresamente excluidas de esta cláusula de exclusividad.

CLÁUSULA 3.ª — COMISIÓN DE DISTRIBUCIÓN

El Distribuidor percibirá una comisión del dieciocho por ciento (18%) sobre el precio de venta al público recomendado por el Proveedor, neto de IVA, por cada botella efectivamente vendida a través de los canales de distribución del Distribuidor. Esta comisión es a cargo del Proveedor y se liquidará mensualmente en los primeros diez días del mes siguiente.

CLÁUSULA 4.ª — ANTICIPO DE EXCLUSIVIDAD

Como contraprestación por la exclusividad territorial concedida, el Distribuidor abonará al Proveedor en el plazo de diez días desde la firma del presente contrato un anticipo de exclusividad de ciento veinte mil euros (120.000 €), a cuenta de futuras comisiones. Este anticipo no es reembolsable en ningún caso.

CLÁUSULA 5.ª — VIGENCIA

El presente contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2009, prorrogable tácitamente por períodos anuales salvo denuncia con seis meses de antelación.

CLÁUSULA 6.ª — FALLECIMIENTO DEL ADMINISTRADOR

En caso de fallecimiento del socio administrador del Proveedor durante la vigencia del presente acuerdo, el contrato permanecerá vigente bajo las mismas condiciones con los

herederos legales designados, salvo instrucción escrita en contrario del nuevo representante legal de la sociedad remitida en un plazo no superior a treinta (30) días naturales desde la fecha del fallecimiento.

Por Viñedos Cuervo S.L.:

Fdo.: Alonso Cuervo Medina

Salamanca, 12 de julio de 2004

Por Distribuciones Lerma S.A.:

Fdo.: Carlos Lerma García

Madrid, 10 de julio de 2004

NOTA DE INVESTIGACIÓN: La comisión del 18% es significativamente superior al estándar del sector (12-14%), según el informe de la Cámara de Comercio de Salamanca. La cláusula 3.ª relativa al anticipo de 120.000 euros explica el movimiento bancario de la misma cantidad registrado el 2 de julio de 2004 en la cuenta de Viñedos Cuervo S.L. Este contrato fue firmado por Don Alonso sin consultar a Alejandro, pese a que el poder notarial de 2003 establece que contratos de esta envergadura requerían su conocimiento.

COPIA — RESERVADO EMPRESA